

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1210/2531	นายประศาสตร์ ศักดิ์ศรีมณีกุล	โจทก์
	บริษัทขนส่ง จำกัด กับพวก	จำเลย
	บริษัทขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะในชั้นที่สุดโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 172)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 69,469 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2525 อันเป็นวันละเมิด จนกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 จะชำระเงินให้โจทก์ครบยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 168,167)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 1 ไม่หาหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นจึงสั่งงดพิจารณาหลักประกันโดยให้ถือว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยที่ 1(อันดับ 150,151)

คำสั่ง

หมายเหตุ